



المستشار

اينما وجدت الثقة

تأسست عام 2006

أخلاقيات المهنة

الأصلي

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870  

السنتر : بعد نفق حقوق امام كليه الحقوق (برج سما 1)
المكتبه : امام بوابه كليه حقوق (اخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح

الفهرس

الصفحة	السؤال
ص ٢	س١ : اشرح المبادئ التي تحكم علاقة المهني بالزملاء؟
ص ٨	س٢ : تكلم بالتفصيل عن المبادئ التي تحكم علاقة المهني بالعملاء؟
ص ١٣	س٣ : اكتب في المبادئ التي تحكم علاقة المهني بالمهنة؟



2026

قواعد أخلاقيات المهنة

🌟 **أخلاقيات المهنة** ← مجموعة من القواعد والأدب والمبادئ السلوكية والأخلاقية التي يلتزم بها المهني بموجب ممارسته لمهنة منظمة في صورة نقابات مهنية .



س ١ : اشرح المبادئ التي تحكم علاقة المهني بالزملاء ؟

□ **المبادئ التي تحكم علاقة المهني بالزملاء**

**تقديم العون
والمساعدة لزملاء
المهنة والأعضاء
المساعدة**

**تسوية الخلافات
المهنية مع الزملاء
بالطرق الودية**

**الالتزام بأداب العمل
المشترك بين أفراد
المهنة الواحدة**

**التعامل اللائق مع
الزملاء**

المبدأ الأول : التعامل اللائق مع الزملاء

🌟 يجب على المهني أن يتعامل مع زملاء المهنة بالاحترام والتوقير، وأن يلتزم باللياقة المهنية والحياسة في التعامل معهم باعتبارهم أسرة واحدة يسودها الود والتعاون، وأن يحرص على حسن التصرف معهم، وأن يبني علاقته بهم على الثقة المتبادلة والتعاون البناء وأن يتجنب تقديم المباشرة خاصة أمام العملاء، فلا يحق له أن يحط من كرامة زميل له أو أن ينتقص من مكانته العلمية والأدبية.

علي ذلك يمكن استخلاص السلوكيات المنافية لمبدأ المعاملة اللائقة بين زملاء المهنة الواحدة على النحو التالي:

أولاً: المنافسة غير المشروعة

🌟 يعد حظر المنافسة غير المشروعة بين زملاء المهنة من أهم النتائج التي تترتب على الالتزام بمبدأ التعامل اللائق بين زملاء المهنة، فيمنع تقنين أخلاقيات المهنة على ذوي المهنة الواحدة أن يتنافسوا فيما بينهم بطرق غير مشروعة. وبناء عليه لا يجوز للمهني أن يزاحم زميله بطريقة غير لائقة في عمله .

🌟 يتضح هذا الالتزام في نص لائحة أئمة مهنة الطب في مصر حيث نصت على أنه: لا يجوز للطبيب أن يسعى لمزاحمة زميل له بطريقة غير كريمة في أي عمل متعلق بالمهنة.

🌟 يعد أيضاً من قبيل المنافسة غير المشروعة تعمد الطبيب تخفيض الأتعاب بقصد اجتذاب العملاء، فقد حظرت قواعد أخلاقيات مهنة الطب على الطبيب أن يتعمد تخفيض بدل أتعابه إلى ما دون الحد الأدنى لقيمة الكشف المحددة من قبل نقابة الأطباء بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة بقصد مزاحمة الزملاء والاستيلاء على المرضى منهم .

🌟 في غالب الأمر يتم الاتفاق بين ذوي المهنة والعميل على الأتعاب المستحقة نظير الخدمة المقدمة وقد تحددها اللوائح المنظمة للمهنة، ولكن في حالة عدم وجود اتفاق على قيمة بدل الأتعاب المستحقة يتم تحديدها وفقاً للعرف .

- ❖ **المقصود بالدعاية والإعلان** ← استخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، كالجرائد والمجلات والإذاعة والتليفزيون والبريد العادي والإلكتروني، وغير ذلك من وسائل الإعلان لبث معلومات غايتها التعريف بالطبيب أو المحامي واختصاصه وخبرته .
- ❖ قد اعتبرت أخلاقيات المهنة أن وسائل الدعاية يتعارض مع مقتضيات مبدأ الزمالة التي تدعم توثيق روح التعاون والتضامن والأخوة بين زملاء المهنة باعتبارهم أسرة واحدة، ذلك أن الاستخدام غير المشروعة للدعاية بقصد استجلاب العملاء من شأنه أن يحدث اضطراباً في العلاقة بين الزملاء وتحدث المنافسة فيما بينهم، مما يخل بمبدأ التكافؤ والتوازن في فرص العمل بينهم خاصة في المجتمعات التي ينتشر بها الجهل وعدم الوعي حيث ينجذب البسطاء بمظاهر ووسائل الدعاية.
- ❖ لذلك حظر المشرع المصري على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة.
- ❖ ضمناً لمبدأ تكافؤ الفرص بين زملاء مهنة المحاماة حظر المشرع المصري في الفقرة الثانية من المادة ٧٤ من قانون المحاماة أن يكون للمحامي أكثر من مكتب واحد في جمهورية مصر العربية.
- ❖ لا يختلف الأمر في المجال الطبي، حيث وضعت لائحة آداب مهنة الطب العديد من الضمانات التي تحقق التكافؤ المهني والمساواة بين الأطباء .

حظرت المادة ٨ من اللائحة على الطبيب أن يأتي عملاً من الأعمال الآتية:

- ❖ الاستعانة بالوسطاء في مزاولة المهنة سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر.
- ❖ السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير .
- ❖ كما ألزمت الطبيب عند مخاطبة الجمهور في الموضوعات الطبية عبر وسائل الإعلام أن يتجنب ذكر مكان عمله وطرق الاتصال به والإشادة بخبراته أو إنجازاته العلمية
- ❖ لا يجوز للطبيب أن يستغل جهل المرضى بالمعلومات الطبية، فيضلّهم بادعاء إمكانه القيام بإجراءات تشخيصية أو علاجية لا تستند إلى دليل علمي .

ثالثاً: مزاحمة زملاء المهنة:

- ❖ تحظر أخلاقيات المهنة على الزملاء أن يزاحم كل منهما الآخر أو أن يحل محله دون رضاه، أما إن كان هذا الحل بالاتفاق فيجب الالتزام بالضوابط التي حددتها مبادئ أخلاقيات المهنة.
- ❖ المحامي الذي يقبل أن يخلف زميلاً آخر في عمله لا يجوز له أن يقبل الدفاع عن حقوق الموكل ضد زميله .
- ❖ كذلك الطبيب إذا حل محل زميل له في عيادته بصفة مؤقتة، فعليه ألا يحاول استغلال هذا الوضع لصالحه الشخصي، كما يجب عليه إبلاغ المريض قبل بدء الفحص بصفته، وأنه يحل محل الطبيب صاحب العيادة بصفة مؤقتة.

المبدأ الثاني : الالتزام بأداب العمل المشترك

يعد الاستقلال من أساسيات ممارسة المهنة الحرة ولذا حرصت قواعد أخلاقيات المهنة على تأكيد هذا المبدأ واعتباره ركيزة من ركائز العمل المهني، ولذا نص المشرع المصري في قانون تنظيم المحاماة على أن يمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون .

يمنح هذا الاستقلال للمحامي الحق في أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكله مع مراعاة أصول المهنة.

يلتزم هذا المبدأ المهني في حالة الاشتراك مع الزملاء في مباشرة أعمال المهنة، فبالرغم من قيام حالة الاشتراك إلا أن المهني يظل متمتعاً بحقه في الاستقلال المهني، فإذا اشترك عدد من الأطباء في معالجة مريض معين يكون لكل طبيب منهم الحق في فحص المريض وإبداء الرأي في حدود اختصاصه الطبي.

لقد وضعت قواعد أخلاقيات المهنة عدة ضوابط لممارسة العمل المشترك ومن ذلك ما تقرره المادة ٤٨ من الميثاق الإسلامي الطبي من أنه على الطبيب أن يحرص على حسن التصرف مع زملائه، وأن يبني علاقته بهم على الثقة المتبادلة والتعاون البناء وأن يتجنب تقديم المباشرة أمام المرضى، وأن يبذل جهده في تعليم الأطباء الذين يعملون ضمن الفريق الطبي أو من هم تحت التدريب. وعليه أن يتوخى الدقة والأمانة في تقويمه لأداء من يعملون معه أو يتدربون تحت إشرافه، فلا يبخس أحداً حقه..

كما جمعت المادة ٢٥ من الميثاق الإسلامي الطبي كافة ضوابط العمل المشترك التي يجب على الطبيب الالتزام بها على الوجه التالي:

إذا دعى الطبيب لمعاينة مريض يعالجه زميل آخر فعليه التقيد بالقواعد الآتية:

١. أن يستجيب لطلب الاستشارة إذا كانت الدعوة من الطبيب المعالج حتى لو لم تتبين له مسوغات ذلك، وعلى الطبيب المستشار أن يبلغ نتيجة فحصه إلى الطبيب المعالج لا إلى المريض؛
 ٢. أن يقوم بطمأنة المريض والتقليل من قلقه واستعمال الحكمة في تحديد ما ينبغي أن يطلع المريض عليه بنفسه وما يترآه للطبيب المعالج،
 ٣. أن يتوخى الحذر من أي كلمة أو إيحاء قد يُفهم منها انتقاص الزميل المعالج أو الحط من قدره أو التقليل مما بذله للمريض، ويتأكد ذلك عند اختلاف وجهة نظره عن وجهة نظر الطبيب المعالج،
 ٤. إذا كان طلب الاستشارة من المريض أو من زوجه، فعلى الطبيب المستشار التأكد من علم الطبيب المعالج بذلك قبل موافقته على المعاينة، ولا يسوغ الاطلاع على ملف المريض إلا بعد إذن الطبيب المعالج،
 ٥. إذا كان المريض عازماً على الاستغناء عن الطبيب الأول فيجب التأكد من إعلام الطبيب الأول بذلك،
 ٦. يحق للطبيب المعالج عند الحاجة أن يستشير زميلاً آخر في نفس التخصص أو غيره .
- يجب على الطبيب أن يلتزم بمبدأ التعامل اللائق مع زميله المشترك معه في العمل ولو تبين له خطأ زميله في علاج المريض.
- يتضح من ذلك أنه يجب على الطبيب الذي يثبت له خطأ زميله في علاج المريض أن ينبهه إلى الصواب منفرداً وبعيداً عن المريض حتى لا يشعر هذا الأخير بشيء ويفقد ثقته في طبيبه، فإن لم يقدر الزميل هذا السعي وتمسك برأيه معتقداً صوابه، فإنه يجب رفع الأمر إلى الجهة المختصة لاتخاذ القرار المناسب.

المبدأ الثالث : تسوية الخلافات المهنية مع الزملاء بالطرق الودية

حرساً على توطيد العلاقة بين زملاء المهنة وتوثيق سبل المودة والاحترام والتعاون المتبادل بينهم، حظرت كافة القوانين والقواعد المنظمة لأخلاقيات المهنة على ذوي المهنة القيام بأي عمل يؤثر على هذه العلاقة الطيبة أو يخل بالاحترام المتبادل بين زملاء المهنة الواحدة.

مع ذلك قد ينشأ **خلاف بين أعضاء المهنة** لأسباب ما قد تكون متعلقة بالمهنة أو غير متعلقة بها،

يثار التساؤل في هذا الصدد عن طريق تسوية هذا الخلاف؟

في هذا الشأن، أجمعت كافة التشريعات والقواعد الأخلاقية على وجوب تسوية أي خلاف بين المهني وبين أحد زملائه بالطرق الودية أولاً، كأن يعرض أحدهما الصلح على الآخر أو الإحتكام إلى أحد الزملاء ليصلح بينهم، فإن تعذر الوصول إلى تسوية ودية لهذا الخلاف فيجب رفع الأمر إلى الجهة المختصة للفصل فيه سواء كانت جهة قضائية أو نقابية أو إدارية.

قد تقرر ذلك في نصوص عديدة، منها ما قضى به .

لائحة آداب مهنة الطب أنه على الطبيب تسوية أي خلاف قد ينشأ بينه وبين أحد الزملاء بسبب المهنة بالطرق الودية، فإذا لم يسو الخلاف يبلغ الأمر إلى مجلس النقابة الفرعية المختصة للفصل فيه بقرار يصدر من مجلس النقابة الفرعية، وفي حالة تظلم أحد الطرفين من القرار يعرض الأمر على مجلس النقابة العامة.

يبدو أن هذا النص راعى الدقة في تحديد طبيعة الخلاف الذي يستوجب التسوية الودية أولاً، وكذلك في تحديد الجهة التي يجب أن يلجأ إليها الأطراف إذا تعذر تسوية الخلاف ودياً، حيث فرق النص بين الخلاف المهني والخلاف غير المهني.

أولاً: الخلافات المتصلة بالمهنة:

إذا كان الخلاف مهني أي متعلق بشؤون المهنة فيجب اللجوء إلى الطرق الودية أولاً لفض الخلاف وتسويته بما يرضى الطرفين، فإن تعذر تسوية الخلاف ودياً رفع الأمر إلى النقابة الفرعية المختصة لحل هذا الخلاف، فإذا فشلت النقابة الفرعية في حل الخلاف فيعرض الأمر على مجلس النقابة العامة، فإن سلك المهني كل هذه السبل وتعذر حل الخلاف فيحق له أن يلجأ للقضاء بعد الحصول على إذن كتابي من مجلس النقابة العامة ويجوز في حالة الاستعجال صدور الإذن من النقيب.

ثانياً: الخلافات غير المتصلة بالمهنة:

إذا كان الخلاف غير مهني أي لا يتعلق بالمهنة، كأن يكون خلاف متعلق بأمر شخصي بين المهني وأحد زملائه كعقد بيع منقول أو عقار من أحدهما للآخر، أو إذا ألحق أحدهما بالآخر ضرر مادي أو معنوي يستوجب قيام المسؤولية المدنية أو الجنائية في حق المعتدي، ففي هذه الحالة يحق للمهني أن يلجأ مباشرة للقضاء لتسوية الخلاف دون التقيد بمحاولات التسوية الودية.

قد تقرر هذا المبدأ في (المادة ٦٨) من قانون المحاماة المصري،

فنصت الفقرة الأولى على أن يراعى المحامي في معاملاته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليده المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي إذا أراد مقاضاة زميل له.

❁ **نصت الفقرة الثانية** كما لا يجوز في غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدني أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي.

❁ **من الجدير بالذكر أن** المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ٦٨ لأن ذلك يشكل قيداً على حق الدفاع ليس له مبرر.

❁ من المستساغ أن يحظر المشرع على المحامي مقاضاة زميل له بدعوى شخصية قبل استئذان النقابة الفرعية التابع لها، ولكن ليس مستساغاً أن يفرض عليه أن يحصل على إذن من النقابة الفرعية التابع لها قبل أن يوافق على العمل كوكيل في دعوى أو شكوى يرغب الغير في رفعها ضد زميله.

❁ يجدر بنا أن نذكر أن قواعد تسوية الخلافات المهنية بين الزملاء، ما هي إلا إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها رفض الدعوى القضائية، فإذا قاضى المحامي أحد زملائه بالمخالفة لنص المادة ٦٨ من قانون المحاماة، يعد مرتكباً لمخالفة مهنية تستوجب خضوعه للمسئولية التأديبية، ولكنها لا تؤثر على صحة إجراءات التقاضي.

المبدأ الرابع : تقديم العون والمساعدة لزملاء المهنة

❁ إن التعاون بين أعضاء المهنة الواحدة له عظيم الأثر في خلق المحبة والمودة والترابط، وإحياء روح الإخاء فيما بينهم.

أ- يتجلى واجب التعاون المهني في حالات الضرورة

❁ قد يواجه المهني ظروف طارئة تحول بينه وبين مباشرة أعماله، كظرف السفر لمهام علمية أو عملية أو اجتماعية، وفي هذه الحالة تتجلى روح المساعدة النابعة من الشعور بالإخاء بين ذوي المهنة الواحدة، فيصبح المهني ملزماً بتقديم واجب المساعدة إلى زميل مهنته بوازع من ضميره أولاً، فإن لم يكن فيجد هذا الإلزام مصدره في القواعد المنظمة لأخلاقيات المهنة.

❁ **في مجال مهنة الطب** نجد أن الطبيب قد يتعرض لظروف طارئة تحول بينه وبين مزاولة عمله، كالسفر لحضور مؤتمر علمي خارج البلاد، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يكلف طبيب آخر ذو خبرة وكفاءة بمتابعة المرضى لحين انتهاء مهمته العلمية بالخارج حتى لا يسأل عن التقصير في حق المرضى والتخلي عنهم، وفي هذه الحالة لا يجوز للطبيب البديل أن يرفض هذا التكليف إلا إذا كان هناك مانع قانوني أو عذر قوي.

❁ يتضح هذا الالتزام في لائحة آداب مهنة الطب في مصر، حيث نص على أنه: إذا حل طبيب محل زميل له في عيادته بصفة مؤقتة، فعليه ألا يحاول استغلال هذا الوضع لصالحه الشخصي كما يجب عليه إبلاغ المريض قبل بدء الفحص بصفته وأنه يحل محل الطبيب صاحب العيادة بصفة مؤقتة.

❁ في حال عودة الطبيب الأصلي يجب على الطبيب البديل أن يترك إتمام العلاج له وينسحب بمجرد رجوعه، وأن يبلغه بما اتخذه من إجراءات علاجية في غيابه.

ب- حالة العرض أو الوفاة

يلتزم زملاء المهنة في حالة مرض زميلهم بمتابعة أعماله، فالمحامي يحضر الجلسات الخاصة بزميله المريض ويتابع أعماله نيابة عنه لحين تمام شفائه، وكذلك الطبيب يحل محل زميله المريض ويباشر مرضاه حتى يتعافى زميله الطبيب من مرضه، مع مراعاة الضوابط المنظمة للحالات التي يحل بها المهني محل زميله، فلا يستغل هذا الحلول لتحقيق مصلحة شخصية له أو الإضرار بزميله المريض، وأن يباشر أعماله نيابة عنه بمنتهى الدقة والكفاءة والمهارة اللازمة لإتمام العمل، ويستوي في ذلك أن يكون هذا الحلول بأجر أو بدون أجر.

في حالة الوفاة تكلف النقابة أحد الزملاء بمتابعة أعمال زميله المتوفى ولا يجوز له أن يرفض هذا التكليف إلا إذا كان هناك مانع قانوني لذلك.

ج- تقديم الخبرة للزملاء وتدريبهم على العمل

يجسد تدريب الزملاء أهم صور التعاون المهني، لما له من عظيم الأثر في بث روح المودة والترابط بين زملاء المهنة بعضهم ببعض.

يجب على المهني ألا يمتنع عن تقديم المشورة المهنية إذا ما استشاره أحد الزملاء، ولا أن يحجب ما اكتسبه من خبرات في مجال عمله المهني عن زملائه المبتدئين.

وقد حرصت كافة التشريعات المهنية على تأكيد هذا الالتزام.

١- في مجال مهنة المحاماة ← وبهدف إعداد المحامي وتأهيله في بداية اشتغاله بالمحاماة سعى المشرع المصري إلى وضع تنظيم لتدريب المحامي المقيد بجدول المحامين تحت التمرين، فنص في المادة ٢٩ من قانون المحاماة على أن: على كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل، ويحدد مجلس النقابة العامة سنوياً الحد الأدنى للمكافأة التي يستحقها المتدرب في ضوء المتغيرات الاقتصادية.

نفهم من ذلك أن المشرع المصري ألزم المحامي المقيد أمام محكمة النقض أو الاستئناف بتدريب محام واحد على الأقل في مكتبه، وقد تولى قانون المحاماة تحديد مدة التدريب وأعمال المحاماة التي يسمح للمحامي المتدرب بمزاومتها. فمدة التمرين، سنتان، تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في القانون، أو على أي مؤهل أعلى.

٢- في مجال مهنة الطب ← يجب على الطبيب أن يلي دعوة زميله إذا استشاره بخصوص حالة مرضية معينة، دون أن ينقص من قدرهم، وألا يتوانى في تعليم الأطباء الذين هم تحت التدريب، وهذا هو ما نص عليه الميثاق الإسلامي كالأتي على الطبيب أن يحرص على حسن التصرف مع زملائه، وأن يبني علاقته بهم على الثقة المتبادلة والتعاون البناء وأن يتجنب نقدهم المباشر أمام المرضى، وأن يبذل جهده في تعليم الأطباء الذين يعملون ضمن الفريق الطبي أو من هم تحت التدريب.

لا يقتصر هذا الالتزام على الأطباء فقط وإنما يمتد ليشمل أعضاء المهن الطبية المساعدة كالقائمين على أعمال مهنة التمريض .

س ٢ : تكلم بالتفصيل عن المبادئ التي تحكم علاقة المهني بالعملاء؟



المبادئ التي تحكم علاقة المهني بالعملاء

المحافظة على السر المهني
للعميل

عدم الاستغلال المادي
للعميل

الحرص على تحقيق مصلحة
العميل

الحرص على تحقيق مصلحة العميل

تفرض قواعد أخلاقيات المهنة على المهني أن يسعى جاهداً لتحقيق مصلحة العميل في كل مراحل علاقته به.

أ- في مجال مهنة المحاماة :

يلتزم المحامي بأن ← يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته. ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملاسبات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.

يفهم من هذا النص أن المشرع أوجب على المحامي أن يبذل قصارى جهده لتحقيق مصلحة موكله، وتحقيق الغاية التي يسعى العميل إلى تحصيلها، وذلك بدءاً من مرحلة الاستشارة وطلب رفع الدعوى حتى مرحلة صدور الحكم في الدعوى، فعند الاستشارة وطلب رفع الدعوى يجب أن يلتزم المحامي بواجب الأمانة تجاه العميل، فإن رأي في نفسه عدم مقدرة على تولي القضية وتحقيق غاية العميل لأي سبب كان، وجب عليه أن يمتنع عن قبول الدفاع فيها وأن يبلغ العميل بذلك.

إن وافق المحامي على تولي القضية فيجب عليه أن يلتزم بما أملاه عليه المشرع وقواعد أخلاقيات المهنة في هذا الشأن، حيث نصت المادة ٧٨ من قانون المحاماة المصري على أن يتولى المحامي إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان في غير مصلحته، وأن يلتفت نظره إلى مواعيد الطعن.

بناءً على هذا النص يلتزم المحامي بتبصير موكله وأن يحيطه علماً بكل مراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من أحكام، وأن يسدل له النصح بما يجب أن يتخذه من إجراءات بعد صدور الحكم في الدعوى من واقع خبرته القانونية، فإلغت نظره إلى مواعيد الطعن في الأحكام أو أن يصرفه عن الطعن إن كان في غير مصلحته. في سبيل تحقيق مصلحة العميل أيضاً، فرضت قواعد أخلاقيات المهنة على المحامي أن يمتنع عن تقديم أي مساعدة لخصم موكله في ذات النزاع، فلا يجوز له أن يقدم المشورة أو تمثيل أو الدفاع عن أكثر من عميل في ذات القضية إذا كان هناك تعارض أو احتمال تعارض في المصالح فيما بينهما. ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه ومن يتولى تدريبهم من المحامين الجدد.

بصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.

على المحامي أيضاً أن يمارس عمله من خلال توكيل مكتوب بخلاف الحالات التي يفترض القانون أو اللائحة توافر الوكالة بشأنها ويجب على المحامي أن يتحقق مسبقاً من مشروعية العمل الذي يتولى الوكالة فيه. ولا يجوز للمحامي من دون توكيل خاصة مكتوب من موكله أن يتصلح أو يتعاقد لحساب وباسم موكله أو أن يتصرف في الأموال أو في القيم المالية أو أن يتنازل عن الأموال التي تخص موكله إلا إذا طالبه موكله صراحة بأداء ذلك.

لم تحصر قواعد أخلاقيات المهنة على مراعاة مصلحة العميل وحسب، وإنما حثت على عدم الإضرار بالخصم أيضاً، فأوجبت على المحامي أن يلتزم بمبدأ عدالة الدعوى. وأن يتعامل مع خصمه بكل أمانة ونزاهة. وأن يحترم حقوق الدفاع وحقوق المواجهة. وأن يحترم الحق في الاطلاع المتبادل بين الأطراف، وكذلك احترام عناصر الإثبات والدفع القضائية أن يبديها في وقتها الذي حدده قانون الإجراءات.

❖ إذا تبين للمحامي أنه يمكن حل المنازعة ودياً قبل اللجوء إلى ساحة القضاء، فعليه ألا يتصل بالخصم إلا بعد الحصول على موافقة ورضاء موكله في اللجوء إلى المساعي الودية، وإذا رفض موكله الحل الودي فيمكن للمحامي أن يبلغ الخصم الاستعانة بمحامي آخر وأن يطلعه إذا ما رغب على بعض الأسماء، ويحظر عليه أن يغش أو أن يهدد خصمه.

❖ لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق. ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل. ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر.

ب- في مجال مهنة الطب:

❖ **الالتزام بمراعاة تحقيق مصلحة العميل** ← يجد مجالاً واسعاً للتطبيق في مهنة الطب لاتصالها المباشر بجسد الإنسان وسلامته البدنية، مما يوجب على الطبيب أن يبذل ما في وسعه لتحقيق مصلحة المريض المتمثلة في المحافظة على حياة المريض وسلامته.

❖ يلتزم الطبيب بأن يبذل كل ما في وسعه لعلاج مرضاه وأن يعمل على تخفيف آلامهم وأن يحسن معاملتهم وأن يساوي بينهم في الرعاية دون تمييز. ولا يجوز له أن يتخلى عن مريض يحتاج إلى مساعدة طبية لإنقاذ حياته، ولا أن يعلق تدخله على دفع المريض الأتعاب فوراً.

❖ قد أكدت على هذا الالتزام آداب مهنة الطب في مصر حيث نصت على أنه: في الحالات غير العاجلة يجوز للطبيب الاعتذار عن علاج أي مريض ابتداءً أو في أي مرحلة لأسباب شخصية أو متعلقة بالمهنة، أما في الحالات العاجلة فلا يجوز للطبيب الاعتذار.

❖ أيضاً من القواعد المستقرة في أخلاقيات مهنة الطب،

❖ **ضرورة إعلام المريض وتبصيره بكل المعلومات التي تتعلق بحالته الصحية** خاصة إذا كان المريض يعاني من مرض خطير، حتى يستطيع الطبيب الحصول على موافقة حرة مستنيرة من المريض بشأن العلاج الذي يقترحه عليه، فلا يستطيع الطبيب أن يباشر العلاج على جسد المريض دون الحصول على رضاء صريح منه بذلك، فإن تعذر إعلام المريض بخطورة مرضه وعواقبه لأسباب إنسانية، فيجب على الطبيب في هذه الحالة إعلام أهله وتبصيرهم بخطورة المرض وعواقبه، إلا إذا أبدى المريض رغبته في عدم اطلاع أحد على حالته أو حدد أشخاص معينين لاطلاعهم عليها، بشرط ألا يكون في ذلك خطورة على من حوله، أي أنه إذا كان المريض يعاني من مرض معدي ففي هذه الحالة تستوجب أخلاقيات المهنة إخبار المريض وأهله لأخذ الحذر والحيلة لأنفسهم من هذه العدوى، ويجوز للطبيب أن يحصل منهم على إقرار كتابي بذلك.

❖ في جميع الأحوال لا يستطيع الطبيب أن يتخذ أي إجراء علاجي في حق المريض دون الحصول على رضاه إن كان مدركاً، وإن كان فاقداً للوعي فيحصل الطبيب على رضا أهله.

❖ على الطبيب تبصير المريض بحالته الصحية والبدائل المتاحة للعلاج إذا كان المريض مدركاً، ولا يجوز للطبيب إرغام المريض على معالجة معينة. كما لا يجوز له أن يرغم المريض على التوقيع على بيانات في الملف الطبي دون رضاه.

❖ يجب على الطبيب أن يتحرى الصدق والدقة والوضوح بشأن المعلومات التي يفصح عنها لمريضه .

❖ في شأن الجراحات التجميلية، يجب على الطبيب أن يخطر مريضه بمخاطر التدخل الجراحي وعواقبه، خاصة إذا كانت الجراحة التجميلية ليس لها دوافع صحية، ويعد إغفال الطبيب لهذا الالتزام خطأ يستوجب التعويض عنه لمصلحة المريض .

عدم الاستغلال المادي للعميل

❖ قد يفهم البعض أن تكريس المشرع لمبدأ الاستقلال المهني لذوي المهن الحرة في مباشرة أعمالهم يعطيهم الحق في التبرج من المهنة دون ضوابط، وبالتالي يقع العملاء ضحية للاستغلال المادي من قبل ذوي المهن.

❖ لكن على النقيض نجد أن قواعد أخلاقيات المهنة تضمنت عدة نصوص ترمي إلى حماية العملاء من استغلال حاجتهم إلى الخدمة التي يقدمها المهني لهم، وإرهاقهم مادياً في سبيل ذلك.

- ❖ لذا نص **المشرع الفرنسي** على ضرورة أن يمارس المحامي عمله بكل كرامة ومهنية واستقلال ونزاهة وإنسانية، محترماً في ذلك القسم الذي أداه. وفي إطار ذلك يحترم الشرف والأمانة وعدم التبرح من موكله...
- ❖ قد نالت مهنة المحاماة منذ نشأتها مكانة عظيمة، فكانت أتعاب المحامي، منذ بداية ظهور مهنة المحاماة، عبارة عن منحة أو هدية يكشف بها العميل عن اعترافه وتقديره لما قدمه له المحامي من مساعدة فنية .
- ❖ مع مرور الزمن اعترف المشرع بأحقية المحامي للأتعاب باعتبارها التزام قانوني على عاتق العميل .
- ❖ قد تقرر في قانون المحاماة المصري أن للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها.
- ❖ في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها.
- ❖ يتضح من هذا النص أن المحامي يستحق أن يتقاضى أتعاباً عما يقوم به من أعمال المحاماة في شأن الدعوى التي وكل فيها والأعمال المتفرعة من هذه الدعوى وكذلك المصروفات التي أنفقتها في سبيل تسيير إجراءات الدعوى والأعمال المتفرعة منها.
- ❖ بناءً عليه يتم تقدير الأتعاب بالاتفاق بين المحامي وموكله، وفي حالة غياب أي اتفاق بينهما فإن الأتعاب يتم تحديدها وفقاً للعرف، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يستغل المحامي ثراء موكله ويجبره على تأدية أتعاباً مغالى فيها عما هو متعارف عليه، ولا يحق له أيضاً أن يستغل قيمة الفائدة التي حققها لموكله فيقدر أتعابه بنسبة معينة من قيمة هذه الفائدة.
- ❖ يستحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ولو انتهت الدعوى بغير طرق التقاضي، كأن تنتهي عن طريق المصالحة الودية أو التحكيم، كذلك يستحق أتعابه لو استبعده الموكل وأنهى وكالته دون مبرر .
- ❖ كما يجب على المحامي ألا يتعسف في استعمال حقه لاستيفاء أجره، خاصة إذا كان العميل من غير القادرين كما أنه يمتنع على المحامي أن يلحق ضرراً بالعمل لضمان استيفاء حقه في الأتعاب،
- ❖ **قد قررت المادة ٩٠ من قانون المحاماة أنه ←** عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل المطلوب من الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق.
- ❖ في جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.
- ❖ **لا تقل مهنة الطب تمسكاً بهذا الواجب عن مهنة المحاماة ←** فقد حظرت قواعد أخلاقيات مهنة الطب كافة صور الاستغلال المادي للمريض من قبل الطبيب، فتتص لائحة آداب مهنة الطب في مصر على أن: على الطبيب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا، أميناً على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهاً عن الاستغلال بجميع صورته لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه.
- ❖ لا يجوز للطبيب أن يستغل وظيفته بقصد تحقيق منفعة شخصية أو الحصول على كسب مادي من المريض، كما لا يجوز له أن يتقاضى من المريض أجراً عن عمل يدخل في اختصاص وظيفته الأصلية التي يؤجر عليها.
- ❖ واضح أن هذا الحكم يتعلق بالطبيب الموظف الذي يعمل بمستشفى حكومية أو خاصة، فيحظر عليه بموجب هذا النص أن يحصل على أي كسب مادي من المريض الذي يعالجه بحكم وظيفته في المستشفى محل عمله .
- ❖ أكما ألزمت المادة ٢٣ الطبيب بعدم المغالاة في تقدير أتعابه وألزمته بأن يقدر حالة المريض المالية والاجتماعية، وبناء عليه يحظر على الطبيب المغالاة في أتعابه زيادة عن الحد المعقول الذي حددته اللوائح.

- ❖ **الأصل أن** ← تحدد الأتعاب بالاتفاق بين الطبيب والمريض، فإن كان المريض فاقداً أو ناقص الأهلية فيكون الاتفاق بشأن الأتعاب مع من يمثل المريض قانوناً. ومن صور الاستغلال المادي في نطاق مهنة الطب أيضاً، اشتراط الطبيب على المريض تسديد الأتعاب مسبقاً، حيث يعد ذلك تعسفاً من الطبيب في استعمال حقه لاستيفاء أجره، فلا يجوز له أن يعلق مصلحة المريض في العلاج لحين استيفاء الأجر خاصة في الحالات العاجلة أو الخطيرة التي يترتب على تأخير علاجها وفاة المريض أو إصابته بمرض خطير، فلا يجوز للطبيب الاعتذار عن علاجها لأي سبب كان.
- ❖ إذا أصيب المريض بضرر من جراء ذلك، يسأل الطبيب عن هذا الضرر مسؤولية مدنية وتأديبية وجنائية إذا مات المريض أو أصيب بعاهة نتيجة تأخر العلاج وتعليقه على دفع الأتعاب.

المحافظة على السر المهني للعميل

- ❖ **السر المهني** ← كل معلومة ذات طبيعة سرية، ينحصر نطاق العلم بها في عدد محدد من الأشخاص، يلتزم من توصل إليها بكتمتها حماية لمصلحة مشروعة.
- ❖ **يحتل السر المهني أهمية خاصة في نطاق المهن الحرة وخاصة مهنة المحاماة ومهنة الطب** لما لهما من طبيعة خاصة تبيح لأصحابها الاطلاع على أسرار الناس، ولذلك ألحق الفقهاء الالتزام بالمحافظة على السر المهني إلى قواعد الأخلاق قبل قواعد القانون.
- ❖ لذا أوجبت المادة ٧٩ من **قانون المحاماة** المصري على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى.
- ❖ على المحامي أن يحترم سرية التحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات في المسائل الجنائية، وأن يمتنع عن الإفصاح عما تتضمنه إلا إذا كان ممارسته في حق الدفاع يستوجب ذلك. كذلك يمتنع عليه أن يعلم بما يستخلصه من المستندات أو أن ينشر أي مستند أو خطاب يتعلق بتحقيق قائم أو معلومة محل بحث.
- ❖ يفهم من هذه النصوص أن المحامي يلتزم بكتتمان المعلومات السرية التي يطلع عليها بحكم ممارسته للمهنة، ويستوي في ذلك أن يحصل المحامي على هذه المعلومات السرية من موكله شفاهية أو كتابة، أم علم بها بمقتضى خبرته الفنية بعد الاطلاع على ملف التحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات، أو نتيجة اطلاعه على المستندات التي قدمت إليه في أي مرحلة من مراحل القضية، بدءاً من مرحلة الاستشارة القانونية مروراً بمرحلة التحقيق وجمع الاستدلالات وانتهاء بمرحلة المرافعة. ويمتنع المحامي عن إفشاء أسرار موكله في ساحة المحكمة، إلا إذا كان العميل قد طلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى.
- ❖ يتسع نطاق الالتزام بحفظ السر المهني في إطار مهنة المحاماة ليشمل المحامي ومساعديه من المحامين المتعاونين أو المتدربين، وكذلك موظفي مكتب المحامي من كتبة وسكرتارية وعمال وعلى المحامي بمقتضى التزامه بحفظ السر المهني أن يتخذ كافة التدابير التي تمكنه من مراقبة مساعديه ومنعهم من إفشاء أسرار العملاء.
- ❖ كما يفرض هذا الالتزام على المحامي أن يمتنع عن تولي قضايا كافة الأطراف المعنيين في القضية، إذا حدث تعارض بين المصالح.
- ❖ **في مجال مهنة الطب** ← يعتبر التزام الطبيب بحفظ أسرار المهنة من أكثر الالتزامات الأخلاقية والإنسانية الملقة على عاتقه، ذلك أن ثقة المريض في الطبيب ورغبته في التخلص من آلامه تدفعه إلى أن يفضي لطبيبه بأدق أسرار، فضلاً عن أن الطبيب يعرف من تلقاء نفسه الكثير من المعلومات التي تتعلق بالمرض بحكم خبرته المهنية.
- ❖ لذلك تفرض قواعد أخلاقيات المهنة على الطبيب عدم إفشاء أسرار المريض التي تلقاها من المريض نفسه أو علمها من تلقاء نفسه بحكم طبيعة عمله، كما يجب أن يراعى التزام الهيئة المعاونة معه باحترام سر المهنة، مثل طاقم التمريض أو دكتور التخدير أو أخصائي التحاليل والأشعة.

هذا، وقد اعتبر المشرع إفشاء السر الطبي جريمة يعاقب عليها جنائياً، حيث نصت المادة ٣١٠ من قانون العقوبات المصري على أن: كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي أو تمتن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها تبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً.

يلاحظ من النص السابق أن التزام الطبيب بعدم إفشاء السر الطبي ليس مطلقاً، فهناك حالات تخرج من نطاق هذا الحظر ويباح فيها إفشاء السر الطبي، ويتضح ذلك من نص المادة ٣٠ من لائحة آداب مهنة الطب التي تنص على أن لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه التي اطلع عليها بحكم مهنته إلا إذا كان ذلك بناءً على قرار قضائي أو في حالة إمكان وقوع ضرر جسيم ومتيقن يصيب الغير أو في الحالات الأخرى.

قد توسعت المادة ٣٠ من الميثاق في توضيح هذه الحالات على وجه الدقة.

١. **الحالة الأولى :-** إذا كان إفشاء السر بناءً على طلب صاحبه خطياً أو كان في إفشائه مصلحة للمريض أو مصلحة للمجتمع.
 ٢. **الحالة الثانية :-** إذا كانت القوانين النافذة تنص على إفشاء مثل هذا السر، أو صدر قرار بإفشائه من جهة قضائية.
 ٣. **الحالة الثالثة :-** إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة، فيكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط؛
 ٤. **الحالة الرابعة :-** إذا كان إفشاء السر لدفع الضرر عن الزوج أو الزوجة، على أن يبلغ به في حضورهما معاً، وليس لأحدهما دون الآخر؛
 ٥. **الحالة الخامسة :-** إذا كان الغرض من إفشاء السر هو دفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة قضائية وبناءً على طلبها بحسب ما تقتضيه حاجة الدفاع؛
 ٦. **الحالة السادسة :-** إذا كان الغرض من إفشاء السر منع تفشي مرض معدٍ يضر بأفراد المجتمع. ويكون إفشاء السر في هذه الحالة للسلطة الصحية المختصة فقط.
- يتضح من هذه النصوص أن هناك حالات يعفى فيها الطبيب من التزامه بالمحافظة على السر الطبي، ويباح له فيها إفشاء هذا السر دون أن يقع تحت طائلة المساءلة.

يمكن تفصيل هذه الحالات على الوجه التالي:

- أولاً: **يجوز للطبيب إفشاء السر الطبي إذا حصل على رضا حر وصريح ومكتوب من صاحب السر بإفشائه** ← إذا كان بالغاً وللولي أو الوصي إذا كان قاصراً، فالسر الطبي هو ملك للمريض له أن يفشي بنفسه أو يسمح للطبيب بإفشائه.
- ثانياً: **يجوز للطبيب إفشاء السر المهلي إذا كان ذلك بقرار قضائي** ← إذا دعى الطبيب أمام القضاء لتأدية الشهادة بخصوص حالة مريضه فلا يعد ذلك إفشاء للسر الطبي، فأداء الشهادة أمام القضاء واجب قانوني، فقد يؤثر الكتمان وحفظ السر في هذه الحالة على معاقبة برئ ظالماً لأن شهادة الطبيب قد تكون هي الدليل الوحيد لعدم إدانته.
- كذلك قد تكون شهادة الطبيب ضرورية للفصل في دعوى طلاق مقامة من الزوجة ضد الزوج أو العكس لإثبات إصابة أحدهما بمرض معدي أو خطير أو عقم لا تستقيم معه استمرار الحياة الزوجية. ففي هذه الحالة إذا تم استدعاء الطبيب للإدلاء بشهادته فلا يعد ذلك إفشاء للسر الطبي.
- قد تكون شهادة الطبيب أمام القضاء وإفشائه للسر الطبي بغرض الدفاع عن نفسه مما نسب إليه المريض أو ذويه من خطأ تسبب في وفاة المريض أو إلحاق ضرر جسيم به، ففي هذه الحالة يجوز للطبيب أن يفشي أسرار المريض إذا استدعته المحكمة ليدفع الإتهام الموجه إليه ويدراً عن نفسه المسؤولية عما لحق المريض من ضرر أو تسبب في وفاته، إذا أثبت الطبيب أن الوفاة أو الضرر الجسيم وقع لأسباب تتعلق بطبيعة المرض ذاته وليس خطأ الطبيب، ومن الطبيعي في هذه الحالة أن يفصح الطبيب عن حالة المريض وكل ما يعرفه عن تفاصيل المرض ولا يعد ذلك إفشاء لأسرار المريض.

❗ **أخيراً، يجوز للطبيب إفشاء السر الطبي في حالات الضرورة** ← فإذا اكتشف الطبيب وجود حالات مصابة بأمراض معدية قد يترتب على كتمان السر الطبي بشأنها تفشي وباء في المجتمع، فهذا يجوز بل يجب على الطبيب إفشاء السر الطبي وإبلاغ الجهات المختصة بذلك حفاظاً على المصلحة العامة للمجتمع.

❗ تتوفر حالة الضرورة أيضاً إذا كان إفشاء السر الطبي لازماً لإنقاذ حياة المريض أو منع وقوع جريمة، فإذا تبين للطبيب أن مريضه مصاباً بمرض نفسي قد يدفعه بشكل كبير إلى الانتحار أو قتل شخص ما، فيجب على الطبيب في هذه الحالة أن يبلغ ذوي المريض بذلك حفاظاً على حياته أو حياة الغير، ولا يعد ذلك إفشاء للسر الطبي.

س ٣ : اكتب في العبادئ التي تحكم علاقة المهني بالمهنة؟



العبادئ التي تحكم علاقة المهني بالمهنة

تجنب الأساليب التجارية في ممارسة المهنة

المحافظة على كرامة المهنة

المحافظة على كرامة المهنة

❗ **المهني** ← صورة لمهنته في كل مكان وواجه لها، فهو ينتسب إليها ويحمل لقبها، ولذلك يجب أن يكون صورة مشرفة وواجه بارقة لها سواء في حياته العملية أو حياته الخاصة، ويرفع من قدر المهنة التي ينتمي إليها، وتعكس أخلاقيات المهنة تطبيقات مختلفة لهذا الواجب.

❗ **تنص المادة ٦٢ من قانون المحاماة المصري أنه:** على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.

❗ **تنص المادة الثالثة من قانون المحاماة الفرنسي:-** على أن يمارس المحامي عمله بكل كرامة ومهنية واستقلال ونزاهة وإنسانية، محترماً في ذلك القسم الذي أداه. وفي إطار ذلك يحترم الشرف والأمانة وعدم التبرج من موكله، ويحترم عمل زملائه، واللياقة المهنية والكرامة.

❗ جمعت هذه النصوص الأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها المحامي حفاظاً على كرامة مهنته التي يمارسها فيجب أن يتحلى بالنزاهة أي ضبط النفس عن كل ما هو باطل ومحرم ويعفف نفسه عن المغريات التي قد تصاحب المهنة من منافع غير مستحقة له أو هدايا أو عائدات مالية يحصل عليها على سبيل الرشوة أي بطرق غير مشروعة.

❗ يجب أيضاً على المحامي أن يتسم بالأمانة في عمله فيحافظ على أسرار العملاء والمؤسسات التي يعمل بها، ويحافظ على مصلحة المهنة، فلا يستغل مهنته لتحقيق مصالح خاصة به.

❗ يجب أيضاً على المحامي أن يتسم باللياقة المهنية في التعامل مع أعضاء الهيئات القضائية، فيؤسس العلاقة بينه وبينهم على الاحترام والتعاون والتوقير.

❗ لم يكتفي المشرع بتنظيم أخلاقيات المحامي تجاه المهنة وأعضائها فحسب، وإنما اهتم أيضاً بتنظيم بعض المسائل التي تخص المحامي في ذاته، فألزمه بأن يرتدي من الملابس ما تظهره في قالب الوقار والهيبة واللياقة، وألزم المحامين برداء موحد للحضور به أمام جميع المحاكم.

لا يسري واجب المحافظة على كرامة المهنة على المحامي فحسب وإنما يسري أيضاً على كل العاملين بمكتبه حيث ألزم المشرع المحامي بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق.

مثل الواجبات السابقة تقع أيضاً على عاتق الأطباء حفاظاً على كرامة مهنة الطب، المادة فيجب على الطبيب أن يكون مخلصاً في عمله، متحلياً بمكارم الأخلاق، معترفاً بالجميل لمعلميه ومدربيه، وألا يكتفم علماً، ولا يتجاهل جهد الآخرين. كما أن عليه أن يكون قدوة في رعاية صحته والقيام بحق بدنه ومظهره العام، وأن يتجنب كل ما من شأنه أن يُخل باحترام المهنة داخل مكان العمل وخارجه.

تجنب الأساليب التجارية في ممارسة المهنة

لا ينكر أحد على ذي المهنة حقه في الحصول على عائد مادي من ممارسة مهنته، فالمهني هو إنسان يحتاج إلى دخل ليكفي احتياجات ومتطلبات حياته الخاصة، لذلك جعل له القانون الحق في أن يكتسب من مهنته ويحصل على أتعاب أو أجر، ويمنحه الضمانات التي تحفظ له حقه في الأجر وتيسر له الحصول عليه، ولكن حفاظاً على كرامة المهنة ومنع تحويلها إلى سلعة يستخدم المهني بشأنها وسائل تجارية لترويجها، ولهذا كان من الطبيعي أن تحظر قواعد أخلاقيات المهنة استخدام الأساليب التجارية لممارستها. لذلك حظر المشرع المصري على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة، كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أي ألقاب غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه.

في مجال مهنة الطب نجد أن قواعد أخلاقيات المهنة حظرت على الطبيب استخدام الأساليب التجارية في ممارسته للمهنة،

فحظرت عليه ما يلي:

- ✓ الاستعانة بالوسطاء في مزاولة المهنة سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر.
- ✓ السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو لأي أغراض تجارية على أي صورة من الصور.
- ✓ طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى أو إرسالهم إلى مستشفى أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحليل الطبية أو لبيع المستلزمات أو المعدات الطبية.
- ✓ القيام بإجراء استشارات طبية في محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات الطبية سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة.
- ✓ القيام باستشارات طبية من خلال شركات الاتصالات.
- ✓ القيام ببيع أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية في عيادته أو أثناء ممارسته للمهنة بغرض الإتجار.
- ✓ أن يتقاسم أجره مع أي من زملائه إلا إذا اشترك معه في العلاج فعلاً، أو أن يعمل وسيطاً لطبيب آخر أو مستشفى بأي صورة من الصور.
- ✓ كما حظر المشرع على الطبيب أن يجعل من الجسد البشري وأجزائه محلاً لمعاملات تجارية، وحظر عليه الاتجار في الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الجينات البشرية.



القسم الثاني : اخلاقيات مهنة المحاماة



الفهرس

الصفحة	السؤال
ص ٣	س١ : تكلم عن مهنة المحاماة موضحاً خصائصها وشروطها؟
ص ١٠	س٢ : تكلم عن حقوق المحامين؟
ص ١٢	س٣ : تكلم عن واجبات المحامي؟



2026

أخلاقيات مهنة المحاماة



س ١ : تكلم عن مهنة المحاماة موضحاً خصائصها وشروطها؟

□ ماهية مهنة المحاماة وخصائصها وشروطها —

أولاً: أهمية مهنة المحاماة:

مهنة المحاماة قد نشأت بالأساس لتقديم المعاونة الفنية لمن يحتاجها من المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء، فإنها تساهم أيضاً في سير العدالة وحسن أدائها، فالمحامي يعين القاضي فيقدم له مادة حكمه.

كم من قضايا لم تتضح خفاياها إلا بعد سماع مرافعة المحامي ومناقشته للخصوم أو الشهود أو الممثل الادعاء أو الاتهام، وما أكثر الأمور التي لا تكفي فيها مجرد الاطلاع على ملف القضية لكشف غموضها فيتبدد هذا الغموض بإلقاء المحامي الضوء على ظروف القضية وملابساتها.

ثانياً: الاستعانة بالمحامي:

الأصل أن ← الاستعانة بالمحامي من الأمور الاختيارية للخصوم، ولكن هناك حالات نص فيها القانون على وجوب الاستعانة بالمحامي، منها: أن تكون صفح الاستئناف موقعة من أحد المحامين، وكذلك تقرير الطعن بالنقض ومذكرات الخصوم وحواظف المستندات الخاصة، كما يلزم حضور محام مقبول أمام النقض مع الخصوم.

١ - حظر ممارسة المهنة على غير المحامي - نطاق الحظر ومداه:

تنص المادة ٧٧ من قانون المحاماة القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣، أن المحامين وحدهم هم أصحاب الحق في ممارسة مهنة المحاماة. لا يجوز لغير المحامين مزاوله أعمال المحاماة.

قانون المحاماة الحالي قد حظر على غير المحامين ممارسة أعمال المحاماة أياً كانت صورة هذه الممارسة، منتظمة أو متقطعة، اعتيادية أو غير اعتيادية.

يمتد هذا الحظر ليشمل كافة أعمال المحاماة فلا يجوز لغير المحامي التوقيع على صفح الدعاوى أو الطعون أو تقديمها إلى أقالام الكتاب أو الترافع أمام المحكمة أو تقديم الطلبات أو الدفوع أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى أو الطعن .

٢ - حرمان المحامي من القيام بأعمال المحاماة في قضايا القضاة الإدارية والتأديبية:

تنص المادة ٨٥ من قانون السلطة القضائية على أن:- يباشر المدعى جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.

تنص المادة ١٠٦ منه على أن ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.

طبقاً لهاتين المادتين **لا يجوز للمحامي** أن يستعين بمحام للدفاع عنه سواء أمام الدائرة التي تنظر طلبات رجال القضاء أو أمام مجلس التأديب.

نعتقد أن هاتين المادتين حرمتا القاضي من الاستعانة بفئة المحامين فلا يجوز له أن ينيب في الدفاع عنه محامياً حتى ولو كان محامياً مقبلاً للترافع أمام محكمة النقض. بل إن المادتين المعدلتين بموجب القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٦ وإن أجازتا أن يترافع عن القاضي أحد رجال القضاء السابقين إلا أنهما عادتاً واشترطتا ألا يكون من بين أرباب الوظائف والمهن، ومعنى ذلك أنه إذا كان رجل القضاء السابق يعمل في وظيفة معينة أو في مهنة المحاماة فلا تجوز إنابته للترافع عن القاضي.

❁ إذا كان المحامون هم المناط بهم مهمة الدفاع عن الخصوم أمام المحاكم وهم أهل الاختصاص في ذلك فقد كان حرياً بالمشرع أن يجيز للقاضي أن ينيب عنه محامياً للدفاع عنه.

❁ لا يغني عن ذلك أن المشرع أجاز للقاضي الاستعانة في الدفاع عنه بأحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين وذلك لأن رجل القضاء قد يجد حرجاً في الدفاع عن أحد الزملاء خاصة إذا كان موضعاً للتهمة كما أنه قد يجد حرجاً أن يقف أمام شيوخ القضاء مفنداً لحججهم وموهناً لرأيهم.

❁ كما أن في ذلك إخلالاً بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة .

❁ **نجد أن:-** القانون المقارن سمح للقاضي المحال لمجلس التأديب أن ينيب عنه أحد المحامين فتنص المادة ٣٥ من قانون استقلال القضاء الأردني أنه: تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي بشخصه أمام المجلس التأديبي أو ينيب عنه أحد المحامين وللمجلس التأديبي الحق في تكليف القاضي للحضور فإذا لم يحضر ولم ينيب عنه أحد تجري محاكمته غيابياً.

٣- حرمان المحامي بالإدارات القانونية من القيام بأعمال المحاماة لغير الجهة التي يعمل بها:

❁ عدم جواز مزاولة محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها، مبناه قاعدة عامة مجردة تستند إلى أسس موضوعية لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً من أي نوع بين المخاطبين بها المتكافئة مراكزهم القانونية بالنسبة إليها، ممن يعملون في شركات القطاع العام على اختلافها، وأياً كانت طبيعة نشاطها، وسواء في ذلك ما يقوم منها بالأعمال المصرفية أو مباشر غيرها من الأعمال. إذا كان ذلك، وكان هؤلاء المحامين قد انتظمتمهم أسس موحدة في مجال التقيد بالأحكام التي تضمنها النص المطعون فيه، فإن قالة التمييز بينهم في نطاق تطبيقها تكون مفتقرة إلى ما يقيمها.

❁ **كما أن ما نصت عليه المادة ٩ من قانون المحاماة** من جواز أن يزاوّل المحامي أعمال المحاماة في الجهات التي عينتها ومن بينها البنوك على أن تكون علاقته بها علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها، لا ينطوي على تمييز مخالف للدستور بين المخاطبين بحكمها وغيرهم من محامي الإدارات القانونية، ذلك أن دلالة عبارتها تنصرف إلى المحامين الذين يمارسون في استقلال أعمال المحاماة بوصفها مهنة حرة، ولا يرتبطون في شأنها برابطة تبعية مع أية جهة. وآية ذلك أن الأصل في التفسير هو التوفيق بين النصوص المختلفة بما يزيل شبهة التعارض بينها. ويدل استقراء أحكام قانون المحاماة على أن كلمة المحامي كلما وردت في هذا القانون دون تخصيص، وجب حملها على المقيد من بينهم بجدول المحامين التي ينظمها ذلك القانون من غير العاملين بالإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها فيه. وبذلك يكون لكل من النص التشريعي المطعون فيه، ونص المادة ٩ من قانون المحاماة، مجال عمل لا يمزج بين نطاقيهما، ولا تدخله شبهة التعارض بين أحكامها. **ذلك أن النص الأول** لا ينظم إلا علاقة عمل بين شركة القطاع العام من ناحية والمحامين العاملين في إدارتها القانونية من ناحية أخرى،

❁ **في حين يتمخض مجال تطبيق المادة ٩ من قانون المحاماة** عن علاقة وكالة تقوم على حرية المحامي في قبول التوكيل أو عدم قبوله في دعوى معينة وفق ما يمليه عليه اقتناعه، والتزاماً بأصول المهنة ومتطلباتها.

❁ **نصت الفقرة الأولى من المادة ٨ من قانون المحاماة فيما نصت عليه من** أنه لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاوّلوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً.

وفقاً لنص المادة الأولى من قانون المحاماة يتضح أن لمهنة المحاماة خصائص معينة:

أ- **أنها مهنة حرة** ← بمعنى أن المحامي من حيث المبدأ له حرية قبول العمل أو عدم قبوله. وقد نصت على ذلك المادة ٤٨ محاماة بقولها: للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه.

ب- **أنها تشارك القضاء في تحقيق العدالة والدفاع** عن حقوق المواطنين وحرياتهم ١/١ محاماة.

ت- **أنها مهنة مستقلة** يمارسها المحامي دون أي سلطان عليه إلا ضميره وأحكام القانون ٢/١ محاماة.

رابعاً: استقلال المحامي:

١- استقلال المحامي في علاقته بالقضاء:

المحامي مستقل في ممارسته لواجبات مهنته عن القضاء، ومقتضى الاستقلالية عدم خضوع المحامي لأي تدخل من جانب أي كان بما في ذلك القضاء، ولا تتوقف مظاهر الاستقلالية عند هذا الحد، فالمحامي في سعيه لحفظ استقلاليته يتعين عليه:

١- **أن يسلك تجاه القضاة مسلكاً محترماً** ← يتفق مع كرامة القاضي ومركزه وهيئته واستقلاله وأن يرتقي بأدب المخاطبة والمرافعة أمام القاضي، وأن يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة .

٢- **أن يقيم علاقته مع القضاء على أساس علاقات الزمالة والتعامل الرسمي** ← فيتجنب التعامل الشخصي والاتصال والمناقشة على انفراد من غير داعٍ، ويتجنب التناحر والنزاع مع القاضي ويسعى للحفاظ على العلاقة المهنية كشريكين في إقامة العدل .

بالمقابل فإن مبدأ استقلال المحاماة يقيم على القضاة التزامات لحماية هذا المبدأ، ويبرز ذلك مما يلي:

أ- إن استقلال المحامي يقتضي احترام القضاء للمحامين ودورهم وإتاحة الفرصة كاملة لهم للقيام بواجبهم، فلا يرفض القضاء مثول المحامي أمامه، ولا يجيز القضاء للمتداعين المثول دون محامٍ في حالة تطلب القانون ذلك.

ب- واستقلال المحاماة يستوجب أن يتيح القضاء للمحامي إبداء أقواله واعتراضاته بكل حرية وأن يحترم حق المرافعة ويمنح المحامي الرخص المقررة في القانون للتأجيل وأن يعطي الوقت الكافي للمرافعة والاستعداد لها ومناقشة الشهود وغير ذلك من أعمال مهنته.

٢- استقلال المحامي في علاقته بزملائه:

إن حماية استقلال المحاماة واجب على المحامين وعلى تنظيمهم النقابي، وتعد استقلاليتهم أسمى مطالبهم، وأكثر حاجاتهم ضرورة،

👉 **يتأتى ذلك فيما يتعين أن يلتزم به تجاه زملائه من جهة وتجاه نقابته من جهة أخرى.**

👉 **بالنسبة لعلاقة المحامي بزملائه** ← يقع عليه واجب الالتزام بقواعد اللياقة والاحترام والتقدير ضمن إطار علاقات الزمالة المهنية، والامتناع عن كل ما يمس الزملاء وتحديداً الخصم في الدعوى والابتعاد عن الضغائن والتعرض للمسائل الشخصية والانتقاد والهجوم غير الموضوعي، وأن تحكم مخاطبته زملاءه في قاعات المحاكمة آداب المرافعة ويسود التعاون من أجل تيسير إجراءات التقاضي، ويقع عليه واجب الامتناع عن كل ما يعطل طلبات خصمه دون سند أو مبرر، والامتناع عن التوكل عن الأشخاص الذين لهم وكلاء من المحامين أو المستشارين إلا في حدود قواعد المهنة المقررة وتقاليدها.

كما يقع على المحامي واجب تقديم كل ما في وسعه لتدريب المحامي المسجل تحت اسمه وإشرافه ومده بالعون والمساهمة الحقيقية في إنجاز المحامي المتدرب متطلبات التدريب النظري والعملي وذلك بتهيئة المادة القانونية والدعوى العملية لاطلاعه عليها وإشراكه بالعمل وتكليفه بالمهام المختلفة وتصحيح أخطائه في إطار علاقة مهنية .

كما يلتزم المحامي المشارك مع غيره بحفظ أسرار زملائه في ذات المكتب وعدم التوكل ضدهم أو التواطؤ معهم ضد الغير.

بالنسبة لالتزام المحامي تجاه نقابته ← فإنه يقع عليه واجب تنفيذ كل ما هو مقرر في قانون النقابة وأنظمتها ولوائحها من واجبات تجاه نقابته، ويمثل لأوامر وطلبات النقابة في ميدان التأديب والمساءلة دون إخلال بحقه في الطعن بقراراتها، ويقوم بواجبه في انتخاب مجلس النقابة والمشاركة في هيئاتها العامة، وتنفيذ ما يكلفه به النقيب من أعمال مهنية وتقديم الاستشارات للمتدربين وإعداد الدروس والمحاضرات لهم وتنظيم أعمال المؤتمرات وإعداد المقالات والدراسات لغايات النشر في الصحافة الحقوقية ومساعدة النقابة في أعمالها والدفاع عن المحتاجين في إطار المساعدة القضائية إسناد النقابة واحترام أنظمتها وقراراتها واحد من أهم عناصر كفاءة وتعزيز استقلال المهنة يتعين عليه أن يساهم في كل ما من شأنه تعزيز مكانة النقابة وهيبتها واحترام دورها .

٣- استقلال المحامي في علاقته بأجهزة الدولة المختلفة:

استقلال المحاماة يقوم ويتعزز في دولة القانون التي يسود فيها احترام حقوق الإنسان، لأن سيادة حقوق الإنسان يعني احترام أجهزة الضبط العدلية لحقوق المتهم المفترضة براءته إلى حين إدانته بقرار قضائي في محاكمة عادلة أتيح له فيها حق الدفاع بكل ضماناته، ومثل هذا الاحترام ينسحب على احترام واجب المحامي في الدفاع وحقه في القيام بكل ما يقع في هذا الإطار، وبالتالي تتعزز مظاهر استقلال المحاماة واحترام دور المحامي كلما تعزز في الدولة وتعزز في قواعد النظام القانوني للدولة حماية حقوق الإنسان .

استقلال المحامي في علاقته بأجهزة الدولة وسلطانها يقتضي أن تحترم سائر هذه الأجهزة والسلطات حرية المحامي ومكانته والتعاون معه وإتاحة الفرصة له للقيام بواجبه في الدفاع عن موكله، وتقتضي ألا يتعرض المحامي للملاحقة أو القبض عليه جراء ما يجريه من أعمال في خدمة موكله، ويتعين أن ينال الرعاية والاحترام الكافيين أمام دوائر الشرطة والنيابة وجهات التحقيق .

لهذا تحظر غالبية الدول على جهات التحقيق أو رجال الضبط القضائي توقيف المحامي أو التحقيق معه كأصل عام إلا بعد إعلام النقابة التي ينتسب إليها وحضور مندوب النقابة للدفاع عنه.

تقتضي استقلالية مهنة المحاماة أن يحصل المحامي من الجهات المختصة على التسهيلات اللازمة والامتيازات الضرورية للقيام بمسؤولياته المهنية .

٤- استقلالية المحامي في علاقته بالغير:

إن المحامي وفق مبدأ استقلال مهنة المحامي لا يجوز أن يتعرض لأي تهديد أو تدخل في شؤون مهنته من أي جهة كانت أو من أي شخص كان، وفي هذا الإطار فإن المحامي يتعين أن لا يتعرض للتهديد أو الإيذاء أو الضغط جراء مواقفه التي أبدأها سيما وأن المحامي معرض للدفاع عمن لا يرتضي الرأي العام مسلكه أو لا ترتضي السلطات موقفه .

ه- اكتساب صفة المحامي وممارسة المهنة:

يمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم. فلا يجوز لغيرهم ممارسة المهنة.

أ- اكتساب صفة المحامي:

تنص المادة ٢ من قانون المحاماة على أن يعد محامياً كل من يقيد بجدول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء. وعليه فإن اكتساب صفة المحامي وحمل هذا اللقب يتوقف على القيد في جدول المحامين. تنص المادة ١٣ من قانون المحاماة على أن يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:

- ١- متمتعاً بالجنسية المصرية.
 - ٢- متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
 - ٣- حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر.
 - ٤- ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جنائية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.
 - ٥- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
 - ٦- ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى.
 - ٧- أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام هذا القانون.
 - ٨- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.
- لذلك ليس صحيحاً إطلاق لقب محام على كل من يحصل على إجازة القانون، لأن حمل هذا اللقب يقتصر فقط على المقيد بجدول المحامين. وعليه فإن خريجي كلية الحقوق أو الشريعة والقانون أو أي كلية معادلة لا يجوز لهم التسمي باسم المحامي إلا إذا قيدوا أنفسهم بجدول المحامين.

ب- شروط ممارسة مهنة المحاماة:

١- أن يكون من المحامين المشتغلين:

يشترط أن يكون من المحامين المشتغلين، فمناط القيد بجدول المحامين هو الاشتغال بالمحاماة وممارستها فعلاً فعملية القيد ليست مقصودة لذاتها بقدر ما هي وسيلة الاشتغال بالمحاماة اشتغالياً فعلياً فلاشتغال بالمحاماة هو الغرض من القيد في الجدول، والقيد في الجدول هو سبيل الاشتغال بالمحاماة. المشرع لا يعرف المحامي الذي لا يشتغل بالمحاماة ولا يقصد بالمحامين غير المشتغلين إلا من كان يمارس المهنة فعلاً. إلا أن استبعاد اسم المحامي من جدول المشتغلين بسبب عدم أدائه للاشتراك لا يترتب عليه زوال صفته كمحام وبالتالي يكون توقيعه على صحيفة الدعوى أو الاستئناف صحيحاً.

٢- حلف اليمين:

لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية: أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون.

أ- الجدول الأول ← القيد بجدول المحامين تحت التمرين:

- يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الملحقه الأخرى.
- مدة التمرين سنتان يكون تمرين المحامي في السنة الأولى بأن يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو بالإدارة القانونية التي ألحق بها في إعداد الأبحاث والمراجع .
- يجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها دون أن يكون له الحق في أن يوقع صفح الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقوداً باسمه.
- للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها.
- كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجناح وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في الجنايات.
- يجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي ألحق به .
- كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر إبداء طلب التأجيل.
- كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتي لا تحتاج إلى شهر أو توثيق.
- لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم إلى الشهر العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ.
- لايجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتتح مكتباً باسمه طوال فترة التمرين.

ب- الجدول الثاني ← القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:

يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية الشروط الآتية:

- ١- **الشرط الأول** ← أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة ٢٤.
 - ٢- **الشرط الثاني** ← أن يرفق بطلبه صور لمذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التي يكون قد عاون في إعدادها مؤشراً عليها بذلك من المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو من مدير الإدارة القانونية في الجهة الملحق بها. وكذلك بياناً رسمياً بالجلسات التي يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط ألا يكون يقل عددها عن ثلاثين جلسة.
 - ٣- **الشرط الثاني** ← أن يكون قد وازب على حضور المحاضرات التي تلقى على المحامين تحت التمرين .
- يسري هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها في المادة ٢٨.
- يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لعمال المحاماة وفق أحكام المادة ٤٦.

- يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتباً باسمه منفرداً أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها.
- يجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسؤوليته كما يكون له أن يحضر باسمه في سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
- للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها، أو ذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي أو تعديلها.
- لا يجوز للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.

ج- الجدول الثالث ← القيد في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف:

- يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
- يثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون قد أعدها .
- ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة .
- لا يجوز قبول القيد لأول مرة بجدول المحامين أمام المحاكم الاستئناف لمن يكون انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
- وللمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام المحاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولا يجوز قبول صفح الدعوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة.
- يكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
- كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.

د- الجدول الرابع ← جدول المحامين أمام محكمة النقض:

يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:

- ١- الفئة الأولى ← المحامون المقبولين أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة.
 - ٢- الفئة الثانية ← الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية.
 - ٣- الفئة الثالثة ← المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.
- لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وإلا حكم بعدم قبول الطعن. كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم.



— حقوق المحامين —

أولاً: حقه في الدفاع عن أي متهم دون أن يتعرض لأي ضرب من المضايقة أو الترهيب:

- يجب ألا يتعرض المحامون بمن فيهم الموكلون للدفاع عن المتهمين بارتكاب أفعال إجرامية أو حتى إرهابية لأية مضايقة أو لتدخل غير مناسب وهم يؤدون واجباتهم المهنية.
- قد أكدت المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من ٢٧ آب/أغسطس إلى ٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ على عدم تعريض المحامين ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
- كما أوجبت أن توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.
- كما أكدت على أنه لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام ووظائفهم، أخذهم بجريمة موكلهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.
- قد رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه من الضروري أن يتمكن المحامون من تقديم المشورة لموكلهم وتمثيلهم، وفقاً للمعايير المهنية المقررة وحسن تقديرهم للأمور، دون التعرض لأي قيد أو تأثير أو ضغط أو تدخل لا مبرر له من أية جهة.

ثانياً: حق المحام في الاطلاع على مستندات الدعوى والحصول على صورة منها:

- تنص المادة ٥٢ من قانون المحاماة المصري** على أنه للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.
- يجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة وأمور الشريعة العقارية وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.
- إذن فمن حق المحام الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها، سواء أكانت هذه الدعوى مدنية أو جنائية أو إدارية أو عسكرية أو دستورية وسواء كانت هذه الدعوى في مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة، وسواء كانت الدعوى أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الدرجة الثانية أو أمام المحاكم العليا النقض أو الدستورية العليا أو الإدارية العليا...إلخ.
- إن حق اطلاع المحامي على كامل مستندات الدعوى يُعد من ضروريات الحقوق التي يجب المحافظة عليها .
- هناك بعض الضوابط التي ينبغي مراعاتها فيما يتعلق بحق المحامي في الاطلاع** ← حيث يجب تقديم طلب من المحامي بذلك، كما يجب أن يقتصر الاطلاع على الأوراق الخاصة بالقضية التي توكل فيها دون غيرها، وأن يتم الاطلاع عليها في المكتب الذي هي موجودة فيه، وبإشراف المسئول عنها في الجهة، كما يجب على المحامي التوقيع بالاطلاع بإقرار خطي منه، وفي حال رفض التوقيع على هذا الإقرار يتم اتخاذ محضر بذلك، وعدم تمكينه من الاطلاع مرة أخرى ما لم يكن رفضه بسبب مقبول.

ثالثاً: حق المحامي في الاتصال بالمحتجز والحق في سرية الاتصال:

- 🌟 لكل شخص يحتجز، سواء بسبب فعل جنائي أو غير جنائي، الحق في الاتصال بمحام.
- 🌟 قد أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على ضرورة أن تتاح لأي شخص يقبض عليه إمكانية الاتصال بمحام.
- 🌟 انتهت اللجنة الأمريكية الدولية إلى أن الحق في الحصول على محام الوارد في المادة ٢/٨ من الاتفاقية الأمريكية واجب التطبيق منذ الاستجواب الأول.
- 🌟 كما أن المبدأ ٧ من المبادئ الأساسية لدور المحامين تنص على ضرورة السماح بالاتصال بمحام على وجه السرعة. ولا يجيز المبدأ ١٥ من مجموعة المبادئ منع الاتصال بالمحامين بأي حال من الأحوال لمدة تزيد عن أيام.
- 🌟 يتطلب حق الشخص المتهم بارتكاب فعل جنائي في الحصول على مساحة زمنية وتسهيلات كافية لإعداد دفاعه أن يمنح فرصاً للاتصال بمحاميه على انفراد.
- 🌟 ينطبق هذا الحق على جميع مراحل الإجراءات الجنائية، ويتصل بوجه خاص بالأشخاص المحبوسين على ذمم قضايا.
- 🌟 يجب أن تحترم السلطات سرية الاتصالات والمشاورات بين المحامين وموكليهم، والحق في سرية الاتصال بالمحامي ينطبق على جميع الأشخاص، بمن فيهم المقبوض عليهم والمحتجزون، سواء أكانوا متهمين بارتكاب فعل جنائي أم لا.
- 🌟 لا يجوز الأخذ بالمراسلات التي تتم بين المحتجز أو السجين ومحاميه كدليل إدانة ضده، ما لم تكن متصلة بارتكاب جريمة ما زالت مستمرة أو يدبر لها. ولضمان السرية، يجب أخذ المتطلبات الأمنية في الحسبان، وتجزير المعايير الدولية أن تجري المشاورات تحت نظر موظفين مكلفين بإنفاذ القوانين على أن تكون بعيدة عن سمعهم.

أ- يجب تمكين محامي الخصم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب:

- 🌟 تنص المادة ١٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.
- 🌟 العلة من السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق قبل استجواب المتهم هي أن يكون حضوره مجدياً في اطلاعه على التحقيق يعرف سير التحقيق وما هي التهمة الموجهة للمتهم وبذلك يتمكن من العمل لمصلحة المتهم بحيث يستطيع أثناء الاستجواب أن يعترض على توجيه سؤال معين للمتهم، أو أن ينصح المتهم بعدم الإجابة عن الأسئلة... إلخ.

ب- يجب دعوة محام الخصم لحضور التحقيق في الجنايات:

- 🌟 **تنص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية على أن:-** في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد.
- 🌟 يجب على المتهم في جناية لحضور الاستجواب أو المواجهة أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان. فإذا لم يعلن المتهم اسم محاميه سواء للمحقق في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن، فإن استجوابه في تحقيق النيابة العامة يكون قد تم صحيحاً .

المستشار

❁ لم يتطلب القانون لدعوة المحامي لحضور استجواب المتهم في جناية أو مواجهة شكلاً معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة.

❁ الدفع ببطالان استجواب المتهم في جناية واعترافه المستمد منه لعدم دعوة محامية للحضور رغم عدم تنازله عن هذه الدعوة صراحة هو دفع جوهري لتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات الأصلية التي كفلها القانون صيانة لحقوق هذا المتهم مما يقتضي من المحكمة أن معنى بالرد عليه بما يفنده فإن هي أغفلت ذلك، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

❁ **يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابه فسؤال المتهم** ← يكون عند حضوره لأول مرة في التحقيق ويقتصر على إحاطته علماً بالتهمة المسندة إليه وإثبات أقواله بشأنها في المحضر دون أن يستتبع ذلك توجيه أسئلة آلية ولا يلزم في هذه الحالة دعوة محاميه للحضور.

❁ **الاستجواب** ← مواجهة المتهم بأدلة الدعوى ومناقشته فيها ولا يجوز للمحقق ذلك إلا بعد دعوة محاميه للحضور.

رابعاً: حق زيارة المحبوسين:

❁ **تنص المادة ٥٣ من قانون المحاماة المصري على أن :-** للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن.

س ٣ : تكلم عن واجبات المحامي؟



واجبات المحامي

أولاً: الحفاظ على سر المهنة:

❁ يترتب على التزام المحامي بالسري عدم استطاعته الترافع ضد موكله السابق إذا كانت القضية التي وكل فيها ذات علاقة بقضية الموكل المذكور أو بقضية استشارة فيها ذلك الموكل، وإذا أصبح المحامي خصماً لموكله السابق أمام القضاء، فإنه لا يستطيع أن يستخدم أو يستعين بالوقائع التي عرفها أثناء ممارسته لمهنته، وعلى القاضي ألا يأخذ بما يدلي به المحامي في هذا الخصوص فضلاً عما يترتب على الإفشاء من شطب من الجدول وحق الخصم الذي أفشى سره في التعويض إذا توفرت شروطه مع إمكانية عقابه جنائياً.

❁ واجب المحامي بالمحافظة على السري يستمر حتى بعد انتهاء القضية أو زوال صفة المحامي، واجب عدم إفشاء السري يتواصل حتى بعد موت صاحب المصلحة إذ لا يجوز للوارث أن يحل المحامي من التمسك بالسري لأنه حق غير قابل للانتقال من جهة، ولأن المورث لا يملك هذا الحق من جهة أخرى.

❁ على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته .

استثناءات على واجب الحفاظ على سر المهنة:

- ١- يجوز للمحامي إفشاء المعلومات إذا كان من أدلى بها إليه قد قصد منها ارتكاب جناية أو جنحة .
- ٢- يجوز للمحامي إفشاء السري إذا أذن له صاحب المصلحة شرط ألا يتعارض هذا الإذن مع القوانين الخاصة، فإذا كانت هذه القوانين تمنع إفشاء السري امتنع على المحامي إفشاؤه ولو أذن له بذلك صاحب المصلحة فيه.
- ٣- يجوز للمحامي إفشاء السري إذا كان ذلك من مقتضيات دفاعه عن نفسه عند نشوب خصومة بينه وبين موكله أمام القضاء، إذ أن حق الدفاع في هذه الحالة يعلو على واجب الكتمان.

ثانياً: الالتزام بالدفاع من مصالح الموكل:

- يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته.
- لا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.
- لا يجوز للمحامي المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.

ثالثاً: التزامات أخرى:

- يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه ألقاباً غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه المرافعة.

عدم مسئولية المحامي عما يستلزمه حق الدفاع:

- **تنص المادة ٤٧ من قانون المحاماة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣** ← للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكله، ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع.
- **تنص المادة ٦٩ منه** ← على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسيء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
- طبقاً لنص المادتين السالفتين فإن المشرع المصري قد أعفى المحامي من المسئولية الناشئة عما يورده في مرافعته الشفوية أو الكتابية من خروج عن حدود المألوف في العبارات حتى لو كانت تدخل في دائرة القانون الجنائي، ما دامت في حدود ما يستلزمه حق الدفاع .
- لكن من شروط التمتع بهذه الحصانة أن تكون جريمة القذف والسب حدثت في معرض الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم، فيجب ارتباط وقوع الجريمة بمباشرة المحامي لنشاط الدفاع. ولذلك تنتفي هذه الحصانة إذا وقعت إحدى هذه الجرائم بعد رفع جلسة المحكمة لعدم وجود ارتباط بين نشاط الدفاع والجريمة في هذه الحالة.
- يتسع نطاق الإعفاء أو الإباحة لكل ما يقع من الخصم أو محاميه سواء أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر الشرطة.
- كما يتسع ليشمل عريضة الدعوى لأنها من الأوراق الواجب أن تبين فيها طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم إلا أنه يجب لذلك أن تكون هذه العريضة جدية مقصوداً بها طرح الدعوى بالفعل على القضاء ليفصل في موضوعها الذي اقتضى حق الدفاع عنه التعرض في تلك العريضة لمسلك الخصم.
- **أمثلة لقوانين سب وقذف وقعت من أطعامي واعتبرتها المحاكم من مسئوليات الدفاع:**
- **مثال ذلك** ← القضايا التي طرحت على المحاكم وانتهت فيها إلى اعتبار ما تعرض له المحامي في دافعه من سب وقذف لخصمه مما يستلزمه حق الدفاع مايلي:
- إنكار المحامي بنوة الطفل واتهام أمه بأنها حملته سفاحاً حيث اعتبرت المحكمة أن ذلك يدخل في دائرة أفعال القذف المباحة لأنها من مسئوليات الدفاع في دعوى إثبات أو نفي النسب.
- كذلك نسبة الاختلاس والارتشاء إلى الموظف لإثبات مبررات فصله.
- أو نسبة اختلاس ربيع الوقف إلى نظار الوقف في دعوى عزله من النظارة.
- كذلك نسبة الإقراض بالربا الفاحش إلى الخصم في معرض بيان مقدرته المالية في دعوى النفقة المرفوعة عليه.
- إسناد المتهم شهادة الزور والرشوة إلى رجل البوليس الذي حرر ضده محضر جمع الاستدلالات.

❁ ما فاه به الطاعن عندما طلب من الطعون ضده السكون بأن قال له اخرس حيث يعد ذلك في نظر المحكمة أدنى وسائل الدفاع عن نفسه في مقام اتهامه أمام الشرطة باغتصاب أثاث زوجته ورميه بأنه يعيش من مالها.

❁ كذلك قول الخصم في معرض دفاعه في ادعاء المدعية بقيام الزوجية وأنها أثمرت طفلاً بأن قال إن هذا الولد نتيجة سفاح حيث يعتبر ذلك مما يستلزمه الدفاع في هذه الدعوى.

❁ كذلك ما وجهه الخصم لخصمه في دعوى مدنية عندما قال له أنت خايف ليكشف تزويرك وقالت المحكمة أن هذا مما يستلزمه الدفاع.

❁ يترتب على دخول العبارات موضوع السب والقذف في نطاق ما تجيزه المادة ٣٠٩ عقوبات براءة الخصم في صدد الدعوى الجنائية وذلك على أساس أن هذا الفعل غير مؤثم جنائياً، كما أن ذلك يوجب رفض طلب التعويض تأسيساً على تعلق تلك العبارات بالخصومة ومناسبتها لسياق الدفاع ومقتضياته.

أمثلة لقائع سب وقذف من قبل المحامي لا نعتبرها أطاحكم من مستلزمات الدفاع عن موكله:

❁ من ذلك العبارات الواردة بمذكرة المحامي والتي وصف المدعي بالحقوق المدنية بأنه كذاب ومزور وجبان ، هي عبارات تنطوي على خدش للشرف والاعتبارات ولا تعد مما يستلزمه الدفاع.

❁ كذلك ما نسبته الخصم إلى المدعى بالحقوق المدنية وهو قاض في المذكرة المقدمة منه أنه طابت نفسه لأخذ مال الغير وأنه ليس له أن يطمع فيما لا يطمع فيه غيره من الخصوم وأنه ليس قاضياً فحسب بل شريك في جراج للسيارات وأنه ليس قاضياً خالصاً للقضاء بل يعمل بالتجارة حيث اعتبرت المحكمة أن ذلك لا يستلزمه حق الدفاع.

❁ كذلك ما نسبته الخصم نسب إلى المجني عليه وكان قساً في محضر الشرطة .

❁ يجب حتى تؤاخذ المحكمة المحامي أو موكله عما وقع منه من سب وقذف مما لا يستلزمه حق الدفاع أن تذكر تلك العبارات، كما يجب بيان موضوع الدعوى محل النزاع وما ورد بمذكرة الدفاع من سياق للقول الذي اشتمل على العبارات التي عدها الطاعن سباً وقذفاً، ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة منها حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن تلك العبارات مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع .

❁ كما أن المرجع في تعريفه حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الوقائع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسح دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها .

❁ قد قضت محكمة النقض بأنه لما كان يبين أن لفظ اخرس الذي وجهه الطاعن إلى المطعون ضده في تحقيق الشرطة لا يعدو أن يكون كفا له عن غلوائه في اتهامه هو بما يجرح كرامته ويصمه في اعتباره، يدل على ذلك معنى اللفظ ومنحاه. والمساق الطبيعي الذي ورد فيه. ومن ثم فإن الحكم إذ اعتبر ما تلفظ به الطاعن سباً يكون قد مسح دلالة اللفظ كما أورده فضلاً عن خطئه في التكييف القانوني.

❁ يجب ملاحظة أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل به .

تطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه لما كان ذلك وكان ما ساقه الحكم في مدوناته سالفه البيان من استخلاصه لوقائع القذف والسب وتقديره لما ورد بصحيفة استئناف الدعوى المستعجلة من عبارات على أنها تعد قذفاً وسباً وليست من مستلزمات الدفاع في تلك الدعوى سائغاً وصحيحاً ومتفقاً مع صحيح القانون وكافياً بالتالي في استظهار عناصر جرمي القذف والسب اللتين دان بهما الطاعن وأدلة ثبوتها في حقه وهو ما ينفي عن الحكم قالة القصور في التسبيب ودعوى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

لا يلزم لمساءلة الموكل عما ورد بصحيفة دعواه أو استئنافه من عبارات سب وقذف أن يكون قد وقع عليها بنفسه أو أن يقوم الدليل على أنه أملاها على محاميه، وبالتالي فلا ينفي عنه المسؤولية أنه لم يكتب للمحامي صحيفة استئنافية التي تضمنت وقائع القذف لأنه بالقطع يمدد بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه الصحيفة التي يكون عمل المحامي فيها هو صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل في الأساس ولا يمكن أن يقال أن المحامي يبتدع الوقائع فيها.

— ضمانات المحامي —

١ - تحريم التعدي على المحامي:

فقد نصت المادة ٥٤ محاماة على أن " يعاقب كل من تعدى على محام أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة ".

٢ - حصانة مكتب المحامي:

تنص المادة ٥١ من قانون المحاماة على أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.

ويلاحظ أنه وإن كانت المادة ٥١ قد أوجبت على النيابة العامة إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام، إلا أنه لم يوجب على النيابة العامة إخطار النقابة قبل تفتيش مكتب المحامي أو وقت حصوله، ومن ثم فإن تفتيش النيابة العامة لمكتب المحامي دون إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية لا يترتب عليه بطلان ذلك التفتيش

كما لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاوله المهنة

٣ - ضمانات التحقيق مع المحامي

قرر المشرع قواعد خاصة لحماية المحامي عند التحقيق معه حال اتهامه بارتكاب جريمة.

فطبقاً للمادة ٥١ محاماة لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة التي يجب عليها أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية وذلك قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام أو قبل الشروع في تفتيش مكتبه بوقت كاف. وإذا كانت الجريمة المتهم فيها المحامي جنائية أو جنحة متصلة بعمله فللققيب أو رئيس النقابة الفرعية أن يحضر هو أو من ينوبه من المحامين التحقيق أو التفتيش حسب الأموال.



بنك الأسئلة

س ١ : تكلم عن حقوق وواجبات المحامي ؟

س ٢ : اكتب بالتفصيل في المحافظة علي السر المهني للعميل ؟

س ٣ : اكتب في استقلال مهنة المحامي وشروط ممارسة المهنة ؟

س ٤ : من المبادئ التي تحكم علاقة المهني بالزملاء (التعامل اللائق مع الزملاء). اشرح ذلك ؟

س ٥ : من المبادئ التي تحكم علاقة المهني بالعملاء (الحرص علي تحقيق مصلحة العميل) وضع ذلك ؟

س ٦ : تكلم عن مبدأ عدم الاستغلال المادي للعميل كأحد المبادئ التي تحكم علاقة المهني بالعملاء ؟

س ٧ : اكتب بالتفصيل في المحافظة علي كرامة المهنة والابتعاد عن الاساليب التجارية في ممارسة المهنة ؟

س ٨ : من المبادئ التي تحكم علاقة المهني بالزملاء (تسوية الخلافات بالطرق الودية وتقديم العون والمساعدة). وضع ذلك بالتفصيل ؟